

CONVENIO DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SEÑORA DULCE ANAHÍ VERYAN SALAMANCA EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL "HOLDINGS ENTERPRISE ANEKLS, S.A.P.I. DE C.V.", EN LO SUCESIVO "EL TITULAR"; Y POR OTRA PARTE EL SEÑOR FRANCISCO ZABALA NIEMBRO EN LO SUCESIVO "EL ADMINISTRADOR", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Declara "EL TITULAR" a través de su representante legal:

- a. Su representada es una persona moral constituida de conformidad con la legislación aplicable.
- b. Cuentan con facultades suficientes para celebrar el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas, modificadas o restringidas.
- c. Celebró con **"EL ADMINISTRADOR"** el **CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA INVERSIÓN (CAFI), EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO"**.

2. Declara "EL ADMINISTRADOR", por su propio derecho:

- a. Ser mexicano de nacimiento, mayor de edad, cuenta con capacidad de goce y ejercicio para la suscripción del presente convenio.
- b. Celebró con **"EL TITULAR"** el **CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA INVERSIÓN (CAFI), EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO"**.

3. Declaran las partes:

- a. Se reconocen la personalidad con la que comparecen.
- b. Niegan la existencia de algún vicio de la voluntad que pueda afectar la validez del presente contrato.
- c. Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- “EL TITULAR” manifiesta expresamente que no existe obligación pendiente de cumplimiento presente o futura que le pueda o deba exigir mediante cualquier título o causa a “EL ADMINISTRADOR”, por lo tanto lo releva de cualquier obligación impuesta en “EL CONTRATO”, con motivo o derivado del mismo.

SEGUNDA.- “EL TITULAR” manifiesta que exime de cualquier obligación o responsabilidad a “EL ADMINISTRADOR” con motivo de la celebración de “EL CONTRATO” o derivado del mismo.

Lo anterior respecto de cualquier recurso económico entregado al amparo de “EL CONTRATO” así como de los bienes y derechos adquiridos con motivo del mismo.

TERCERA.- “EL TITULAR” no se reserva, en lo presente o futuro, ninguna reclamación o acción judicial o extrajudicial en contra de “EL ADMINISTRADOR” con motivo de la celebración de “EL CONTRATO” o derivado del mismo.

CUARTA.- En todo caso, “EL TITULAR” renuncia al ejercicio de cualquier reclamación o acción en contra de “EL ADMINISTRADOR” con motivo de la celebración de “EL CONTRATO” o derivado del mismo.

QUINTA.- “EL TITULAR” manifiesta expresamente que no han cedido ni cederán ningún derecho derivado de “EL CONTRATO” por lo tanto no existe ni existirá ningún tercero que pueda ejercer legalmente algún derecho o reclamación en contra de “EL ADMINISTRADOR” con motivo de la celebración de “EL CONTRATO” o derivado del mismo.

SEXTA.- En caso de controversia con motivo de la interpretación del presente instrumento jurídico las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente el fuero que pudiera corresponderles en lo futuro en razón de su domicilio o por cualquier causa.

Leído por las partes e impuestos de su contenido, lo firman por duplicado, en Guadalajara, Jalisco, a los días 17 de julio de 2023.

DULCE ANAHÍ VERYAN
SALAMANCA
HOLDINGS ENTERPRISE ANEKLS,
S.A.P.I. DE C.V.
"EL TITULAR"

FRANCISCO ZABALA NIEMBRO
"EL ADMINISTRADOR"

TESTIGO

TESTIGO